

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 336/2025 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 499/2023 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea garanțiilor pentru beneficiarii Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanțiilor, garanțiile suplimentare aferente creditului, plata garanțiilor, recuperarea creanțelor, dispozițiile privind transparența, monitorizarea și raportarea, precum și a modelelor convenției de garantare și convenției de implementare

În vigoare de la 10 octombrie 2025

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 939 din 10 octombrie 2025. Formă aplicabilă la zi, **13 octombrie 2025**.

Având în vedere prevederile art. 24 [alin. \(6\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 9 [alin. \(5\)](#) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 [alin. \(6\)](#) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale [nr. 499/2023](#) pentru aprobarea [Procedurii](#) privind acordarea garanțiilor pentru beneficiarii Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanțiilor, garanțiile suplimentare aferente creditului, plata garanțiilor, recuperarea creanțelor, dispozițiile privind transparența, monitorizarea și raportarea, precum și a modelelor convenției de garantare și convenției de implementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 ianuarie 2024, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, [articolul 1](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează acordarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, de garanții în conformitate cu prevederile [art. 23](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 65/2023, precum și pentru finanțările pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile, exclusiv TVA, contractate de către beneficiarii Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM de la instituții de credit."

2. În anexa nr. 1, la articolul 2, [literale c\), e\), f\), h\), i\), l\), q\), z\)](#) și [aa\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) garanție acordată - angajamentul expres, necondiționat și irevocabil asumat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, în baza contractului de garantare încheiat de acesta cu instituția de credit, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în conformitate cu prevederile O.U.G. [nr. 65/2023](#) și ale Convenției de garantare pentru Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, denumită în continuare convenție de garantare;

.....

e) suma garantată - suma maximă până la care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, răspunde în cazul producerii riscului garantat, în limita garanției acordate în baza solicitării de garantare și în conformitate cu contractul de garantare;

f) risc garantat - riscul de neplată a obligațiilor din contractul de credit, precum și orice altă cauză de declarare a exigibilității anticipate a creditului pentru care instituția de credit a inițiat procedurile judiciare împotriva debitorului și terților garanți și pentru care FGCR are calitatea de cocreditor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, își asumă riscul pe perioada de valabilitate a contractului de garantare și acesta se diminuează pe măsura rambursării creditului, sens în care valoarea garanției se reduce cu suma ratelor de principal rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în acesta;

.....

h) comision de garantare - suma datorată de instituția de credit pentru remunerarea riscului asumat pentru garanția acordată, care se stabilește și se calculează de către FGCR conform convenției de garantare;

i) perioada de valabilitate a garanției acordate - intervalul de timp care curge de la data acordării garanției (aprobării) până la data scadenței finale a creditului la care se mai adaugă încă 60 de zile calendaristice. Pentru cele 60 de zile calendaristice instituția de credit nu datorează comision de garantare;

.....

l) contract de garantare - contractul încheiat între instituția de credit și FGCR în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și în situația producerii riscului garantat să plătească garanția/soldul garanției, cu respectarea condițiilor și criteriilor pentru efectuarea plății;

.....

q) garanții suplimentare - garanțiile reale și/sau personale, altele decât garanția acordată conform prezentei proceduri, constituite de beneficiarul finanțării și de terți garanți în favoarea instituției de credit și a FGCR, proporțional cu procentul de garantare și garanțiile minime obligatorii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i), care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de beneficiar. Sumele rezultate după executarea garanțiilor minime obligatorii și a garanțiilor suplimentare constituite de beneficiar/terți garanți, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite FGCR și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;

.....

z) plafon de garantare - suma pusă la dispoziția FGCR de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin convenția de implementare, cu o expunere de până la 5 ori, în limita căruia FGCR, în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, acordă garanții în conformitate cu prevederile [art. 23](#) din O.U.G. nr. 65/2023;

aa) [Convenția](#) de implementare pentru Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023 - 2026, denumită în continuare Convenție de implementare - documentul încheiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu FGCR în baza căruia se stabilește suma pusă la dispoziția FGCR din Fondul de creditare și garantare a creditelor prevăzut de art. 1 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile și obligațiile părților."

3. În anexa nr. 1, la articolul 3, [alineatele \(1\)](#) și [\(3\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. - (1) Garanțiile emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, în conformitate cu prevederile O.U.G. [nr. 65/2023](#), au următoarele caracteristici:

- a) sunt exprese, irevocabile și necondiționate și pot fi acordate și plătite numai instituțiilor de credit cu care FGCR a semnat contracte de garantare în temeiul convenției de garantare;
- b) se plătesc la prima cerere în condițiile respectării prevederilor prezentei proceduri și ale convenției de garantare încheiate;
- c) au o valoare determinată;
- d) valoarea garanției se reduce proporțional cu procentul de garantare pe măsura rambursării creditului.

.....

(3) Pentru garanțiile emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, se percepe instituțiilor de credit, respectiv beneficiarilor de garanții emise un comision de garantare stabilit și încasat de către FGCR conform prezentei proceduri și prevederilor convenției de garantare."

4. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (1), [litera g](#)) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) prezintă instituției de credit garanții, cu respectarea următoarelor cerințe minime:

(i) se includ în structura de garanții aferentă creditului cel puțin un contract de fideiusiune cu o persoană fizică având calitatea de asociat/acționar/administrator/reprezentant legal al beneficiarului și o ipotecă imobiliară și/sau mobilă asupra activelor corporale și/sau necorporale, eligibile și neeligibile, finanțate din credit, care, împreună cu garanția acordată potrivit prezentei proceduri, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În situația în care nu se pot institui ipoteci asupra bunurilor finanțate prin credit sau dacă valoarea alocată în garanție a acestora, împreună cu garanția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, nu acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării, se instituie ipoteci și asupra altor bunuri imobile/mobile, inclusiv depozite bancare, sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să conducă la asigurarea gradului minim de acoperire cu garanții mai sus menționat. Toate ipotecile imobiliare/mobiliare prevăzute la acest punct vor fi de rang I. Instituția de credit poate constitui ipoteci de rang subsecvent asupra bunurilor imobile/mobile/activelor corporale și/sau necorporale și va informa FGCR în acest sens. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către instituția de credit la FGCR. În situația în care, pe parcursul derulării creditului, persoanele fizice care au semnat contractele de fideiusiune își pierd calitatea de

acționari/asociați/administratori/reprezentanți legali, instituția de credit va încheia un nou contract de fideiusiune cu noii acționari/asociați/administratori/reprezentanți legali, iar dacă aceștia refuză rămâne în vigoare contractul de fideiusiune existent;

(ii) în completarea garanțiilor minime prevăzute la pct. (i), instituția de credit poate suplimenta structura de garanții cu alte garanții, respectiv cu garanții reale și/sau personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit și a FGCR, proporțional cu procentul de garantare;"

5. În anexa nr. 1, partea introductivă a [articolului 5](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. - Decizia de aprobare/respingere a emiterii garanției se realizează de către FGCR pe baza rezultatului analizei, a documentației prevăzute în convenția de garantare, precum și a respectării prevederilor legale din regulamentele Băncii Naționale a României și celor ale O.U.G. [nr. 65/2023](#) și are la bază:"

6. În anexa nr. 1, partea introductivă a [articolului 6](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. - Răspunderea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, curge de la data acordării garanției și încetează în următoarele situații:"

7. În anexa nr. 1, la articolul 6, [litera b\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) la renunțarea instituției de credit la garanție, comunicată FGCR prin adresa scrisă de către centrală sau oricare dintre unitățile teritoriale ale instituției de credit sau asumată prin semnătură de către aceasta prin intermediul raportărilor lunare transmise conform convenției de garantare;"

8. În anexa nr. 1, la articolul 8, [alineatul \(2\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Instituția de credit se obligă să nu ceseze creanța garantată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, către alte entități până la data transmiterii cererii de plată sau pe parcursul analizei acesteia. După plata garanției de către FGCR, instituția de credit va putea cesiona creanța condiționat de restituirea sumei plătite de FGCR/sumei rămase de recuperat."

9. În anexa nr. 1, [articolul 10](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. - (1) Plafonul de garantare, în limita căruia se acordă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, garanții pentru beneficiarii Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, se constituie din expunerea de până la 5 ori a sumelor puse la dispoziție și efectiv virate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin [Convenția](#) de implementare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziție din Fondul de creditare și garantare a creditelor, constituit conform prevederilor art. 1 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele puse la dispoziție potrivit alin. (1) se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale FGCR."

10. În anexa nr. 1, [articolul 11](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. - (1) Sumele puse la dispoziție prin convenția de implementare se plasează, conform deciziei comisiei de evaluare a ofertelor băncilor comerciale, de către FGCR în depozite bancare și/sau titluri de stat.

(2) Dobânda încasată ca venit financiar din plasarea sumelor potrivit alin. (1) este venit neimpozabil al Fondului de creditare și garantare a creditelor, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii [nr. 218/2005](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi utilizată de către FGCR exclusiv pentru plata garanțiilor executate de instituțiile de credit.

(3) În situația în care valoarea garanțiilor executate de instituțiile de credit depășește nivelul dobânzilor acumulate, pot fi afectate și sumele puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(4) Reîntregirea sumelor puse la dispoziție se va realiza din sursa prevăzută la art. 10 alin. (2)."

11. În anexa nr. 1, la articolul 16, [alineatul \(4\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul garanțiilor acordate care își încetează valabilitatea anticipat sau cu acordul părților, la cererea expresă a instituției de credit, FGCR recalculează comisionul de garantare proporțional cu perioada de garantare și restituie suma aferentă comisionului de garantare încasat proporțional cu perioada de garantare. În cazul contractelor de garantare emise pentru care instituția de credit solicită ulterior renunțarea la garanție, din orice motive, FGCR reține comision de garantare pentru perioada cuprinsă între data aprobării garanției și data primirii solicitării de renunțare și restituie, dacă este cazul, diferența instituției de credit."

12. În anexa nr. 1, la articolul 19 alineatul (1), [literale b\)](#), [d\)](#), [f\)](#) și [g\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) copii conforme cu originalul de pe toate contractele de garanție aferente și anexele/actele adiționale la acestea, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i) și (ii);

.....

d) copii conforme cu originalul de pe documente din care să rezulte publicitatea înregistrării garanțiilor reale mobiliare și imobiliare aferente contractului de credit/actelor adiționale la acesta, atât în favoarea instituției de credit, cât și în favoarea FGCR (extras carte funciară, extras RECOM pentru garanțiile constituite asupra acțiunilor/părților sociale, aviz de înregistrare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară etc.); extrasele de carte funciară trebuie să fie eliberate/emise la data formulării cererii de plată;

.....

f) copii de pe documente din care să rezulte respectarea eventualelor condiții de aprobare/modificare/prelungire a garanției acordate prevăzute în contractul de garantare/actele adiționale la acesta;

g) copie de pe documentele privind inițierea de către instituția de credit de proceduri judiciare împotriva debitorului și a terților garanți, după caz, respectiv:

(i) cererea de executare silită a tuturor garanțiilor prevăzute în contractul de credit/actele adiționale la acesta, cu excepția garanției acordate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, inclusiv a biletelor la ordin, care fac parte din structura de garanții a creditului, și dovada depunerii/transmiterii acesteia la biroul executorului judecătoresc. Ulterior, instituția de credit va transmite FGCR copia încuviințărilor date de către instanța de judecată pentru executarea silită a garanțiilor prevăzute în contractul de credit și actele adiționale la acesta, respectiv a biletelor la ordin care fac parte din structura de garanții a creditului; și/sau

(ii) cererea introductivă privind deschiderea procedurii de insolvență depusă de către instituția de credit sau cererea de admitere a creanței în cazul în care împotriva debitorului și terților garanți, după caz, s-a inițiat de către instituția de credit/o terță parte/client/terțul garant însuși procedura insolvenței și dovada depunerii/transmiterii acestora la instanța judecătorească;"

13. În anexa nr. 1, la articolul 19 [alineatul \(1\)](#), după [litera g\)](#) a se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

"

h) situația garanțiilor constituite și înregistrate în evidențele instituției de credit pentru creditele garantate conform prezentei proceduri."

14. În anexa nr. 1, la articolul 20, [literale b\)](#) și [c\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) instituția de credit nu a constituit, distinct de contractul de credit/actele adiționale la acesta, în baza mandatului dat de către FGCR, toate garanțiile prezente și viitoare prevăzute în contractul de credit și actele adiționale la acesta, care împreună cu garanția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, să acopere valoarea creditului, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i);

c) instituția de credit a modificat structura garanțiilor prevăzute în contractul de credit/actele adiționale la acesta fără acordul expres al FGCR și nu au fost respectate prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i);".

15. În anexa nr. 1, la articolul 21, [litera d\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) nu au fost transmise documente, în copie, din care să rezulte respectarea eventualelor condiții și criterii de aprobare/modificare/prelungire a garanției acordate în baza prezentei proceduri, prevăzute prin contractul de garantare și actele adiționale la acesta, conform art. 19 alin. (1) lit. f)."

16. În anexa 1, la articolul 22, [alineatul \(8\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către instituția de credit a adresei FGCR prin care s-a restituit pentru completări/clarificări dosarul cererii de plată, FGCR nu primește o nouă cerere de plată, documentația completă aferentă acesteia și documentele/clarificările conform solicitărilor FGCR anterioare restituirii, răspunderea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, încetează conform art. 6 lit. f)."

17. În anexa nr. 1, la articolul 23, [alineatele \(1\), \(5\) și \(6\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. - (1) Pentru sumele încasate de instituția de credit între data declarării exigibilității integrale a creditului și data plății efective a garanției de către FGCR rezultate din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea

avaliștilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat, se deduc cheltuielile cu recuperarea creanței, iar sumele rămase vor diminua soldul (principalul) creditului.

.....

(5) Sumele încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită, cu excepția celor generate din executarea silită a societății debitoare/terților garanți, anterior deschiderii procedurii insolvenței/concordatului preventiv, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare/terții garanți.

(6) Pentru stabilirea cuantumului garanției de plătit, soldul restant al creditului garantat se va diminua cu eventualele sume încasate de instituția de credit după data declarării exigibilității integrale a creditului rezultate din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat și care au fost distribuite de către instituția de credit fără respectarea regulilor de repartizare prevăzute la alin. (1)-(5) sau care au fost repartizate pentru alte destinații care nu privesc creditul garantat."

18. În anexa nr. 1, la articolul 24, [alineatele \(1\)](#), [\(2\)](#) și [\(5\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. - (1) Pentru suportarea proporțională a eventualelor pierderi, în cazul în care FGCR a plătit valoarea/soldul garanției, executarea garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, aferente creditului pentru care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin FGCR preia riscul garantat, se va face în condițiile legii.

(2) Din sumele încasate de instituția de credit după data plății garanției de către FGCR rezultate din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat, se

deduc cheltuielile de recuperare a creanței, iar sumele rămase se vor împărți între instituția de credit și FGCR, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare/actele adiționale la acesta.

.....

(5) Sumele încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită, cu excepția celor generate din executarea silită a societății debitoare/bunurilor debitoare, anterior deschiderii procedurii insolvenței/concordatului preventiv, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare/terții garanți."

19. În anexa nr. 1, la articolul 24, [alineatul \(6\)](#) se abrogă.

20. În anexa [nr. 2](#), la partea introductivă, al treilea alineat se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., cu sediul social în București, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J1994003050409, cod unic de înregistrare 5439903, reprezentat de, în calitate de, și de
. . ., în calitate de, denumit în continuare FGCR, în calitate de garantor în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR."

21. În anexa nr. 2, la articolul 1, [literale c\), e\), f\), h\), i\), l\) și q\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) garanție acordată - angajamentul expres, necondiționat și irevocabil asumat de MADR, prin FGCR, în baza contractului de garantare încheiat de acesta cu instituția de credit, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în conformitate cu prevederile O.U.G. [nr. 65/2023](#), cu modificările ulterioare, și ale prezentei convenții;

.....

e) suma garantată - suma maximă până la care MADR, prin FGCR, răspunde în cazul producerii riscului garantat, în limita garanției acordate în baza solicitării de garantare și în conformitate cu contractul de garantare;

f) risc garantat - riscul de neplată a obligațiilor din contractul de credit, precum și orice altă cauză de declarare a exigibilității anticipate a creditului pentru care instituția de credit a inițiat procedurile judiciare împotriva debitorului și terților garanți și pentru care FGCR are calitatea de cocreditor. MADR, prin FGCR, își asumă riscul pe perioada de valabilitate a contractului de garantare și acesta se diminuează pe măsura

rambursării creditului, sens în care valoarea garanției se reduce cu suma ratelor de principal rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în acesta;

.....

h) comision de garantare - suma datorată de instituția de credit pentru remunerarea riscului asumat pentru garanția acordată, care se stabilește și se calculează de către FGCR conform convenției de garantare;

i) perioada de valabilitate a garanției acordate - intervalul de timp care curge de la data acordării garanției (aprobării) până la data scadenței finale a creditului, la care se adaugă încă 60 de zile calendaristice. Pentru cele 60 de zile calendaristice instituția de credit nu datorează comision de garantare;

.....

l) contract de garantare - contractul încheiat între instituția de credit și FGCR, în numele MADR, prin care MADR, prin FGCR, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și în situația producerii riscului garantat să plătească garanția/soldul garanției cu respectarea condițiilor și criteriilor pentru efectuarea plății;

.....

q) garanții suplimentare - garanțiile reale și/sau personale constituite de beneficiarul finanțării și de terți garanți în favoarea instituției de credit și a FGCR, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția acordată potrivit prezentei convenții și garanțiile minime obligatorii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) pct. (i), care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de beneficiar. Sumele rezultate după executarea garanțiilor minime obligatorii și a garanțiilor suplimentare constituite de beneficiar/terți garanți, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite FGCR și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;"

22. În anexa nr. 2, [articolul 2](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. - În baza prevederilor prezentei convenții, MADR, prin FGCR, acordă garanții exprese, irevocabile și necondiționate, pentru creditele definite conform art. 1 lit. d), acordate de către instituția de credit beneficiarilor de acorduri pentru finanțare emise de către AFIR în temeiul O.U.G. [nr. 65/2023](#), cu modificările ulterioare, și al H.G. [nr. 844/2023](#), cu modificările ulterioare, care pot fi acordate și plătite numai instituțiilor de credit care au solicitat acordarea acestora."

23. În anexa nr. 2, la articolul 3 [alineatul \(1\)](#), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. - (1) Garanția prevăzută în contractul de garantare și acordată de MADR, prin FGCR, are următoarele caracteristici principale:"

24. În anexa nr. 2, la [articolul 4](#), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. - Răspunderea MADR, prin FGCR, curge de la data acordării garanției și încetează în următoarele situații:"

25. În anexa nr. 2, la articolul 4, [litera b](#)) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) la renunțarea instituției de credit la garanție, comunicată FGCR prin adresa scrisă de către centrală sau oricare dintre unitățile teritoriale ale instituției de credit sau asumată prin semnătură de către aceasta prin intermediul raportărilor lunare transmise conform convenției de garantare;"

26. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), [litera g](#)) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) prezintă instituției de credit garanții, cu respectarea următoarelor cerințe minime:

(i) se includ în structura de garanții aferentă creditului cel puțin un contract de fideiusiune cu o persoană fizică având calitatea de asociat/acționar/administrator/reprezentant legal al beneficiarului și o ipotecă imobiliară și/sau mobilă asupra activelor corporale și/sau necorporale, eligibile și neeligibile, finanțate din credit, care, împreună cu garanția acordată potrivit prezentei convenții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În situația în care nu se pot institui ipotecă asupra bunurilor finanțate prin credit sau dacă valoarea alocată în garanție a acestora, împreună cu garanția MADR, prin FGCR, nu acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării, se instituie ipotecă și asupra altor bunuri imobile/mobile, inclusiv depozite bancare sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să conducă la asigurarea gradului minim de acoperire cu garanții mai sus menționat. Toate ipotecile imobiliare/mobile prevăzute la acest punct vor fi de rang I. Instituția de credit poate constitui ipotecă de rang subsecvent asupra bunurilor imobile/mobile/activelor corporale și/sau necorporale și va informa FGCR în acest sens. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către instituția de credit la FGCR. În situația în care, pe parcursul derulării creditului, persoanele fizice care au semnat contractele de fideiusiune își pierd calitatea de acționari/asociați/administratori/reprezentanți legali, instituția de credit

va încheia un nou contract de fideiusiune cu noii acționari/asociați/administratori/reprezentanți legali, iar dacă aceștia refuză rămâne în vigoare contractul de fideiusiune existent;

(ii) în completarea garanțiilor minime prevăzute la pct. (i), instituția de credit poate suplimenta structura de garanții cu alte garanții, respectiv cu garanții reale și/sau personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit și a FGCR, proporțional cu procentul de garantare;"

27. În anexa nr. 2, la articolul 15, [alineatul \(6\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul garanțiilor acordate care își încetează valabilitatea anticipat sau cu acordul părților, la cererea expresă a instituției de credit, FGCR recalculează comisionul de garantare proporțional cu perioada de garantare și restituie suma aferentă comisionului de garantare încasat proporțional cu perioada de garantare. În cazul contractelor de garantare emise pentru care instituția de credit solicită ulterior renunțarea la garanție din orice motive, FGCR reține comision de garantare pentru perioada cuprinsă între data aprobării garanției și data primirii solicitării de renunțare și restituie, dacă este cazul, diferența instituției de credit."

28. În anexa nr. 2, la articolul 18 alineatul (1), [literalele b\), d\), f\) și g\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) copii conforme cu originalul de pe toate contractele de garanție aferente și anexele/actele adiționale la acestea, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) pct. (i) și (ii);

.....

d) copii conforme cu originalul de pe documente din care să rezulte publicitatea înregistrării garanțiilor reale mobiliare și imobiliare aferente contractului de credit/actelor adiționale la acesta, atât în favoarea instituției de credit, cât și în favoarea FGCR (extras carte funciară, extras RECOM pentru garanțiile constituite asupra acțiunilor/părților sociale, aviz de înregistrare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară etc.); extrasele de carte funciară trebuie să fie eliberate/emise la data formulării cererii de plată;

.....

f) copii de pe documente din care să rezulte respectarea eventualelor condiții de aprobare/modificare/prelungire a garanției acordate prevăzute în contractul de garantare/actele adiționale la acesta;

g) copie de pe documentele privind inițierea de către instituția de credit de proceduri judiciare împotriva debitorului și a terților garanți, după caz, respectiv:

(i) cererea de executare silită a tuturor garanțiilor prevăzute în contractul de credit/actele adiționale la acesta, cu excepția garanției acordate de MADR, prin FGCR, inclusiv a biletelor la ordin care fac parte din structura de garanții a creditului și dovada depunerii/transmiterii acesteia la biroul executorului judecătoresc. Ulterior, instituția de credit va transmite FGCR copia încuviințărilor date de către instanța de judecată pentru executarea silită a garanțiilor prevăzute în contractul de credit și actele adiționale la acesta, respectiv a biletelor la ordin care fac parte din structura de garanții a creditului; și/sau

(ii) cererea introductivă privind deschiderea procedurii de insolvență depusă de către instituția de credit sau cererea de admitere a creanței în cazul în care împotriva debitorului și terților garanți, după caz, s-a inițiat de către instituția de credit/o terță parte/client/terțul garant însuși procedura insolvenței și dovada depunerii/transmiterii acestora la instanța judecătorească;"

29. În anexa nr. 2, la articolul 18 [alineatul \(1\)](#), după [litera g](#)) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

"

h) situația detaliată a garanțiilor (Anexa nr. 2.7a) aferentă creditului garantat prin contractul de garantare/actele adiționale la acesta, pentru care se transmite cererea de plată, transmisă în format letric (în original, semnată) și în format electronic (fișierul cu extensia .xls care va fi pus la dispoziție de către FGCR) la adresa de e-mail cererideplata@fgcr.ro. În situația în care structura de garanții de la data solicitării plății și până la data efectuării efective a plății de către FGCR se modifică ca urmare a valorificării unor garanții, instituția de credit va retransmite anexa nr. 2.7a, atât în format letric, cât și în format electronic, conținând situația actualizată detaliată a garanțiilor aferente creditului garantat."

30. În anexa nr. 2, la articolul 19, [literele b\)](#) și [c\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) instituția de credit nu a constituit, distinct de contractul de credit/actele adiționale la acesta, în baza mandatului dat de către FGCR, toate garanțiile prezente și viitoare prevăzute în contractul de credit și actele adiționale la acesta, care împreună cu garanția MADR, prin FGCR, să acopere valoarea creditului, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) pct. (i);

c) instituția de credit a modificat structura garanțiilor prevăzute în contractul de credit/actele adiționale la acesta fără acordul expres al FGCR și nu au fost respectate prevederile art. 5 alin. (1) lit. g) pct. (i);"

31. În anexa nr. 2, la articolul 20, [litera d\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) nu au fost transmise documente, în copie, din care să rezulte respectarea eventualelor criterii și condiții de aprobare/modificare/prelungire a garanției acordate în baza prezentei convenții, prevăzute prin contractul de garantare și actele adiționale la acesta, conform art. 19 alin. (1) lit. f)."

32. În anexa nr. 2, la articolul 21, [alineatul \(8\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către instituția de credit a adresei FGCR prin care s-a restituit pentru completări/clarificări dosarul cererii de plată, FGCR nu primește o nouă cerere de plată, documentația completă aferentă acestuia și documentele/clarificările conform solicitărilor FGCR anterioare restituirii, răspunderea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, încetează conform art. 4 lit. f)."

33. În anexa nr. 2, la articolul 22, [alineatele \(1\), \(5\) și \(6\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 22. - (1) Pentru sumele încasate de instituția de credit între data declarării exigibilității integrale a creditului și data plății efective a garanției de către FGCR rezultate din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat, se deduc cheltuielile cu recuperarea creanței, iar sumele rămase vor diminua soldul (principalul) creditului.

.....

(5) Sumele încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită, cu excepția celor generate din executarea silită a societății debitoare/terților garanți, anterior deschiderii procedurii insolvenței/concordatului preventiv, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare/terții garanți.

(6) Pentru stabilirea cuantumului garanției de plătit, soldul restant al creditului garantat se va diminua cu eventualele sume încasate de instituția de credit după data declarării exigibilității integrale a creditului rezultate din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura

insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat și care au fost distribuite de către instituția de credit fără respectarea regulilor de repartizare prevăzute la alin. (1)-(5) sau care au fost repartizate pentru alte destinații care nu privesc creditul garantat."

34. În anexa nr. 2, la articolul 23, [alineatele \(1\), \(2\) și \(5\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. - (1) Pentru suportarea proporțională a eventualelor pierderi, în cazul în care FGCR a plătit valoarea/soldul garanției, executarea garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, aferente creditului pentru care MADR, prin FGCR, preia riscul garantat, se va face în condițiile legii.

(2) Din sumele încasate de instituția de credit după data plății garanției de către FGCR rezultate din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat, se deduc cheltuielile de recuperare a creanței, iar sumele rămase se vor împărți între instituția de credit și FGCR, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare/actele adiționale la acesta.

.....

(5) Sumele încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită, cu excepția celor generate din executarea silită a societății debitoare/bunurilor debitoarei, anterior deschiderii procedurii insolvenței/concordatului preventiv, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare/terții garanți."

35. În anexa nr. 2, la articolul 23, [alineatul \(6\)](#) se abrogă.

36. În anexa nr. 2, la [articolul 29](#), după [alineatul \(4\)](#) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Documentele prevăzute în cadrul prezentei convenții pot fi semnate olograf sau cu semnătură digitală calificată, în funcție de solicitarea instituției de credit."

37. În anexa nr. 2, [articolul 30](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. - Garanțiile acordate de MADR, prin FGCR, în baza prezentei convenții nu constituie fideiusiuni în sensul dispozițiilor [art. 2.280-2.320](#) din Legea [nr. 287/2009](#) privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu sunt titluri executorii în sensul prevederilor [art. 120](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 227/2007](#), cu modificările și completările ulterioare."

38. În anexa nr. 2, [articolul 32](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. - Anexele nr. 2.1-2.11 fac parte integrantă din prezenta convenție."

39. În anexa nr. 2, anexa [nr. 2.2](#) la convenție se modifică și se înlocuiește cu anexa [nr. 1](#) la prezentul ordin.

40. În anexa nr. 2, [articolul 1](#) din anexa nr. 2.3 la convenție se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, acordă prin prezentul contract o garanție financiară expresă, irevocabilă și necondiționată, în sensul cerințelor Băncii Naționale a României, în favoarea instituției de credit, în valoare de lei, reprezentând un procent de garantare de % din creditul în sumă de lei, acordat în baza Contractului de credit nr. , rambursabil până la (zz ll aaaa), pentru beneficiarul de credit /CUI , denumit debitor, în cazul în care se produce riscul garantat prevăzut la art. 1 lit. f) din Convenție.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, își asumă riscul pe perioada de valabilitate a acestui contract și acesta se diminuează pe măsura rambursării creditului, sens în care, pentru gestionarea riscului propriu, instituția de credit va comunica în scris, lunar, soldul creditului înregistrat în evidența sa. Valoarea acestei garanții se reduce pe seama ratelor din credit rambursate de către beneficiarul creditului, proporțional cu procentul de garantare. "

41. În anexa nr. 2, [articolul 7](#) din anexa nr. 2.3 la convenție se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, va transmite instituției de credit actul adițional la contractul de garantare, pentru orice modificare a contractului de credit, în cazurile prevăzute la art. 9 lit. d) și e) din prezentul contract."

42. În anexa nr. 2, [articolul 8](#) din anexa nr. 2.3 la convenție se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. - (1) În situația în care instituția de credit solicită majorarea garanției, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, se obligă să mențină cel puțin valoarea/soldul garanției de la momentul solicitării acordului de către instituția de credit.

(2) În cazul în care instituția de credit, în termenul de valabilitate a contractului de garantare, solicită prelungirea valabilității acestuia, ca urmare a prelungirii perioadei de creditare prin modalități precum (fără a fi limitativă enumerarea) reînnoiri, rescadențări, reeșalonări, restructurări ale creditului, se va acorda prelungirea garanției cu plata comisionului de garantare, calculat conform cap. VI din Convenție."

43. În anexa nr. 2, la [articolul 14](#) din anexa nr. 2.3 la convenție, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În situația în care Fondul nu primește documentele/clarificările solicitate ca urmare a analizei documentației de plată, cu excepția copiilor de pe încuviințările cererilor de executare silită prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. g) din Convenție, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii de către instituția de credit a adresei de completare, dosarul cererii de plată se va restitui instituției de credit pentru completări/clarificări. Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către instituția de credit a adresei Fondului prin care s-a restituit pentru completări/clarificări dosarul cererii de plată, FGCR nu primește o nouă cerere de plată și documentația completă aferentă acesteia și documentele/clarificările, conform solicitărilor FGCR anterioare restituirii, răspunderea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Fond, încetează, conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. f) din prezentul contract. În acest caz, contractul de garantare se va rezilia de către Fond printr-o notificare unilaterală de reziliere transmisă instituției de credit, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără nicio altă formalitate, chemare în judecată sau altă punere în întârziere ori intervenție a unui organ judiciar și fără a putea fi obligat la despăgubiri. Contractul de garantare încetează la data confirmării de primire de către instituția de credit a notificării unilaterale de reziliere."

44. În anexa nr. 2, la [articolul 15](#) din anexa nr. 2.3 la convenție, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. - (1) Pentru suportarea proporțională a eventualelor pierderi, în cazul în care FGCR a plătit valoarea/soldul garanției, executarea garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, aferente creditului pentru care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin FGCR preia riscul garantat, se va face în condițiile legii.

(2) Din sumele încasate de instituția de credit (după data plății garanției de către FGCR) din desfășurarea activității curente a debitorului, sume încasate pe cale amiabilă de la debitor/terți garanți/alte entități, sume în cadrul angajamentelor de plată, sume încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți, sume din executarea silită a garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin, orice alte sume încasate care privesc creditul garantat, se deduc cheltuielile de recuperare a creanței, iar sumele rămase se vor împărți între instituția de credit și FGCR, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în prezentul contract de garantare și actele adiționale la acesta.

.....

(4) Sumele încasate din procedura insolvenței sau a concordatului preventiv declanșate împotriva debitorului sau a terților garanți nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită, cu excepția celor generate din executarea silită a societății debitoare/bunurilor debitoarei, anterior deschiderii procedurii insolvenței/concordatului preventiv, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare/terții garanți."

45. În anexa nr. 2, la [articolul 15](#) din anexa nr. 2.3 la convenție, alineatul (5) se abrogă.

46. În anexa nr. 2, la [alineatul \(1\)](#) al articolului 22 din anexa nr. 2.3 la convenție, literele b) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"

b) la renunțarea instituției de credit la garanție, comunicată Fondului prin adresă scrisă sau asumată prin semnătură de către instituția de credit prin intermediul raportărilor lunare transmise conform prezentului contract;

.....

g) la data cesionării de către instituția de credit a creanței aferente creditului garantat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fond. În această situație, Fondul va comunica instituției de credit finalizarea garanțiilor acordate și respingerea eventualelor cereri de plată aflate în analiză, pentru contractele/creanțele cesionate;".

47. În anexa nr. 2, după anexa [nr. 2.7](#) la convenție se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2.7a, având cuprinsul prevăzut în anexa [nr. 2](#) la prezentul ordin.

48. În anexa nr. 2, anexa [nr. 2.9](#) la convenție se modifică și se înlocuiește cu anexa [nr. 3](#) la prezentul ordin.

49. În anexa nr. 2, după anexa [nr. 2.9](#) la convenție se introduc două noi anexe, anexele nr. 2.10 și 2.11, având cuprinsul prevăzut în anexele [nr. 4](#) și [5](#) la prezentul ordin.

50. În anexa [nr. 3](#), [articolul 1](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Obiectul convenției îl constituie stabilirea condițiilor în care MADR pune la dispoziția FGCR fondurile necesare acordării de garanții în favoarea instituțiilor de credit care asigură sursele de finanțare necesare beneficiarilor de acorduri pentru finanțare emise de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 65/2023](#) pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 65/2023, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului [nr. 844/2023](#) privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităților de acordare, a indicatorilor cantitativi și calitativi ai investiției, precum și a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, cu modificările ulterioare, denumită în continuare H.G. [nr. 844/2023](#)."

51. În anexa nr. 3, la articolul 2, [alineatul \(1\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. - (1) MADR pune la dispoziția FGCR suma de lei."

52. În anexa nr. 3, la articolul 3, [alineatul \(2\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dobânda încasată ca venit financiar din plasarea sumelor potrivit alin. (1) este venit neimpozabil al Fondului de creditare și garantare a creditelor, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii [nr. 218/2005](#) privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămâne la dispoziția FGCR pentru plata garanțiilor executate de instituțiile de credit."

53. În anexa nr. 3, la [articolul 3](#), după [alineatul \(2\)](#) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dobânda prevăzută la alin. (2) se plasează de către FGCR conform alin. (1)."

54. În anexa nr. 3, la articolul 4, [literale a\), d\) și e\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să mențină la dispoziția FGCR suma prevăzută la art. 2 alin. (1), care se va înregistra în evidența contabilă a FGCR distinct;

.....

d) să dea dreptul FGCR de a plăti din dobânzile acumulate la suma pusă la dispoziție de MADR valoarea garanției/soldul garanției în cazul garanțiilor executate de instituțiile de credit;

e) să acopere, conform art. 24 alin. (5) din procedură, sumele necesare FGCR pentru plata garanțiilor executate de instituțiile de credit, în situația în care valoarea acestora depășește nivelul dobânzilor acumulate. În cazul în care FGCR nu dispune în cont de dobânzi al căror nivel să asigure plata cererilor de plată primite, va utiliza, pentru acoperirea diferenței necesare efectuării plăților în termenul prevăzut în documentele încheiate de FGCR și instituția de credit, sumele puse la dispoziție de MADR conform art. 24 [alin. \(1\)](#) din O.U.G. nr. 65/2023. FGCR va solicita MADR în termen de maximum 15 zile sumele utilizate pentru onorarea cererilor de plată din sumele puse la dispoziție potrivit art. 24 [alin. \(1\)](#) din O.U.G. nr. 65/2023, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la efectuarea plății MADR să efectueze virarea sumelor solicitate, în vederea reconstituirii fondurilor puse la dispoziție;"

55. În anexa nr. 3, la [articolul 4](#), după [litera e\)](#) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

"

f) să dea dreptul FGCR să rețină comisionul de garantare pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanției acordate."

56. În anexa nr. 3, la articolul 5, [literale a\)](#) și [c\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să plaseze suma pusă la dispoziție de MADR la instituțiile de credit ce oferă cele mai sigure și avantajoase condiții, conform deciziei comisiei de evaluare a ofertelor băncilor comerciale, prin concurs de oferte organizat de FGCR, cu participarea reprezentantului MADR;

.....

c) să evidențieze distinct în evidența contabilă sumele puse la dispoziție și, respectiv, dobânzile aferente;"

57. În anexa nr. 3, la [articolul 5](#), după [litera j\)](#) se introduc două litere noi, lit. k) și l), cu următorul cuprins:

"

k) să rețină comisionul de garantare datorat de instituția de credit pentru garanția acordată. Comisionul de garantare este venit al FGCR;
l) să urmărească executarea garanțiilor constituite de către debitor/terți garanți, aferente creditului pentru care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin FGCR a preluat riscul garantat, conform procedurii de recuperare a creanțelor apărute ca urmare a plății garanțiilor aprobate la nivelul FGCR și comunicate Băncii Naționale a României."

Art. II. - Anexele [nr. 1-5](#) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Violeta Mușat,

secretar de stat

București, 29 septembrie 2025.

Nr. 336.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2.2 la convenție)

Către instituția de credit

Doamnei/Domnului

Vă comunicăm că Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (FGCR) a aprobat/a respins în data de Solicitarea de garantare / privind acordarea unei garanții exprese, irevocabile și necondiționate în sumă de lei, aferentă creditului în valoare de lei solicitat de

Codul de înregistrare a garanției în evidența FGCR este

Garanția s-a acordat pe seama sumelor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 65/2023](#) pentru aprobarea [Programului](#) național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, cu modificările ulterioare, și Convenției încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.....

În vederea transmiterii către dumneavoastră a Contractului de garantare, vă rugăm să ne transmiteți prin e-mail la adresa:

- confirmarea efectuării plății comisionului de garantare în sumă de lei, conform facturii anexate, în contul FGCR nr. , deschis la instituția de credit;

- contractul de credit care va conține obligatoriu:

- clauze cu privire la calitatea FGCR de cocreditor;

- scadența finală a creditului (zz/ll/aaaa) pe baza căreia se va stabili data-limită de valabilitate a garanției Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin FGCR, ce va fi înscrisă în contractul de garantare;

- structura de garanții aferentă creditului, care să respecte structura transmisă prin intermediul solicitării de garantare, precum și cerințele minime prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) pct. (i) din convenție.

În toate contractele de garanții FGCR va avea calitatea de cocreditor.

În cazul neplății comisionului de garantare în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării, valabilitatea aprobării garanției încetează. O nouă garanție poate fi supusă aprobării doar în urma transmiterii unei noi solicitări de garantare, însoțită de documentele actualizate prevăzute în convenție.

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A.

.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2.7a la convenție)

Instituția de credit

Situația detaliată a garanțiilor aferente creditului garantat pentru beneficiarul, CUI

., anexa la Cererea de plată nr.
Contract de garantare/Garanția nr. /

Nr. crt.	Tipul garanțiilor	Denumirea garanției	Valoarea garanțiilor înregistrate în contabilitatea instituției finanțatoare (pe fiecare tip de garanție, conform Nomenclator CRC)	
			Moneda	Valoarea valutei
1	2	3	4	5

- Coloana 2 - se completează cu garanțiile aferente creditului la data formulării cererii de plată, conform tipurilor de garanții prevăzute în anexa nr. 3 (Formularul F3 A) din Regulamentul Băncii Naționale a României [nr. 2/2012](#) privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, republicat, inclusiv bilete la ordin, polițe de asigurare, cesiuni etc. (secțiunea 1 rubrica 8 poziția 1 - garanții litera a: tip garanție A, B, C, E, F... N). Nu se va lua în calcul garanția MADR prin FGCR.
- Coloana 3 - în cazul existenței a două sau mai multe garanții de același tip prevăzute în anexa nr. 3 (F3 A) din Regulamentul Băncii Naționale a României [nr. 2/2012](#) privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, republicat, acestea se vor menționa distinct pe linii separate pentru fiecare garanție în parte.
- Coloana 4 - se completează moneda în care a fost înregistrată garanția în contabilitatea instituției de credit (se va menționa simbolul valutei EUR, USD, RON etc.), conform Ordinului BNR [nr. 4/2022](#).
- Coloana 5 - se completează valoarea înregistrată în contabilitate a garanțiilor aferente creditelor, înainte de aplicarea procentului de garantare al FGCR, inclusiv, după caz, valori ale biletelor la ordin, polițelor de asigurare, cesiunilor etc.

Data

Semnătură/Ștampilă

.....

.....

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2.9 la convenție)

Nr.

Data

**Situația lunară a acordării și rambursării creditelor garantate de FGCR în sold la data de:
(data raportării)**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14	Col. 15	Col. 16

Col. 1 - număr curent

Col. 2 - beneficiar

Col. 3 - CUI

Col. 4 - număr contract garantare

Col. 5 - număr contract credit

Col. 6 - valoarea garanției

Col. 7 - moneda

Col. 8 - procent (%) garanție

Col. 9 - credit aprobat

Col. 10 - credit utilizat

Col. 11 - sold credit

Col. 12 - din care: credit restant

Col. 13 - rating calculat conform normelor interne ale instituției de credit

Col. 14 - unitatea teritorială a instituției de credit

Col. 15 - utilizat (tras) integral/parțial

Col. 16 - observații

Instrucțiuni de completare:

FGCR va transmite lunar în primele 2 zile lucrătoare către centrala instituției de credit un fișier XLS, denumit "FGCR_SOLD_INSTITUȚIA FINANȚATOARE_data.raportării.xls", care va conține situația garanțiilor existente în evidența FGCR la finele lunii precedente, denumită data raportării. Coloanele 1-9 vor fi completate de FGCR.

A. Fișierul se va transmite pe e-mail la începutul fiecărei luni calendaristice, ordonat alfabetic după beneficiar, și va conține:

nr. crt. = număr de ordine al înregistrării în cadrul fișierului;

beneficiar = numele beneficiarului;

CUI = cod unic de înregistrare;

nr. contract garantare = cod garanție din baza de date a FGCR;

nr. contract de credit = nr. contract de credit al instituției de credit;

valoarea garanției = valoarea garanției conform contractului de garantare și actelor adiționale la acesta;

procent (%) garanție = procentul garanției conform contractului de garantare și actelor adiționale la acesta;

credit aprobat = creditul garantat de FGCR din contractul de garantare și actele adiționale la acesta;

unitatea teritorială a instituției de credit = unitatea teritorială a instituției de credit cu care FGCR a încheiat contractul de garantare.

B. Centrala instituției de credit va completa coloanele 9-16 din machetă cu datele de mai jos:

Col. 10 Credit utilizat = creditul tras până la data raportării/În cazul în care creditul nu a fost utilizat, se va completa cu < 0>./În cazul creditelor rambursate integral, se va completa valoarea creditului tras până la data rambursării acestuia.

Col. 11 Sold credit = soldul creditului la data raportării va conține inclusiv creditul restant, dacă acesta există./În cazul creditelor rambursate integral, se va completa cu valoarea < 0>.

Col. 12 Credit restant = creditul restant la data raportării.

Col. 13 Rating calculat conform normelor interne ale instituției de credit = ratingul intern ce cuantifică riscul de credit asociat unei anumite contrapartide și se determină de către instituția de credit pe baza unor elemente cantitative și/sau calitative, utilizând modele/aplicații specifice în acest scop.

Col. 15 Utilizat (tras) integral/parțial:

a) Se va completa obligatoriu cu "DA", la fiecare raportare, dacă creditele sunt trase integral sau a expirat perioada de tragere (chiar dacă nu a fost integral utilizat); caz în care comisionul de garantare anual la creditele pe termen mediu și lung se va calcula la soldul garanției = soldul creditului x procentul de garantare. În funcție de informația completată se va calcula expunerea lunară a FGCR.

b) Se va completa obligatoriu cu "NU", la fiecare raportare, dacă creditele nu s-au tras deloc, sunt trase parțial în cadrul perioadei de tragere sau nu au fost implementate în sistemul informatic al instituției de credit, caz în care comisionul de garantare anual la credite se va calcula la valoarea garanției acordate prin contractul de garantare. În funcție de informația primită se va calcula expunerea lunară a FGCR.

Col. 16 Observații - se va completa cu eventuale observații ale instituției de credit (de exemplu: rambursare integrală la scadență/data, renunțare la garanție, expirare perioada de tragere, perioada de tragere până la data de. . . etc.), observații care vor viza doar luna de raportare.

Fișierul EXCEL semnat electronic se va transmite la FGCR pe e-mail în primele 8 zile calendaristice cu numele "FGCR_SOLD_INSTITUȚIA FINANȚATOARE_data_raportării.xls".

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 2.10 la convenție)

Instituția de credit:

Situația beneficiarilor aflați în una dintre situațiile speciale prevăzute de Legea [nr. 85/2014](#) privind

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, la data de zz.II.aaaa

(*) Cod situație specială se va completa, după caz, cu următoarele:

N - Dacă debitorul nu se află în una dintre situațiile de mai jos, respectiv I, R, F:

I - insolvență;

R - reorganizare;

F - faliment.

Beneficiar	CUI	Nr. registrul comerțului	Cod garanție	Stare garanție	Unitatea teritorială a instituției de credit	Cod situație specială (*)	Număr sentință publicată în B.P.I.	Data sentință publicată în B.P.I.

Director,

.....

(numele și semnătura)

Întocmit

.....

(numele și semnătura)

În situația în care un debitor s-a aflat pe parcursul derulării contractului de credit într-una dintre situațiile I sau R și, ulterior, intră într-o situație normală, se va completa cu N până la o posibilă deteriorare a situației financiare.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 2.11 la convenție)

Instituția de credit

Situația garanțiilor suplimentare ale clienților garantați de FGCR pentru garanțiile în sold la data de

Nr. crt.	Nume beneficiar	CUI	Cod garanție	Tip garanții (fără garanția MADR prin FGCR)	Valoarea garanțiilor înregistrate în contabilitatea instituției de credit (pe fiecare tip de garanție, conform Nomenclator CRC)	
1	2	3	4	5	6	
					moneda	valoare

Numele și semnătura

.

Numele și semnătura

.

Coloanele 1, 2, 3 și 4 se vor completa de către FGCR.

Coloana 5 se va completa de către instituția de credit pentru fiecare tip de garanție în parte prevăzut în anexa nr. 3 (Formularul F3 A), conform Regulamentului Băncii Naționale a României [nr. 2/2012](#) privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, republicat, inclusiv bilete la ordin, polițe de asigurare, cesiuni etc. (secțiunea 1 rubrica 8 poziția 1 - garanții lit. a: tip garanție A, B, C, E, F... N), după caz.

Coloana 6 se va completa de către instituția de credit:

- moneda în care a fost înregistrată garanția în contabilitatea instituției de credit (se va menționa simbolul valutei EUR, USD, RON etc.), conform Ordinului BNR [nr. 4/2022](#).
- valoarea înregistrată în contabilitatea instituției de credit a garanțiilor aferente creditelor pe fiecare tip de garanție în parte (inclusiv valori ale biletelor la ordin, polițelor de asigurare, cesiunilor etc., după caz), înainte de aplicarea procentului de garantare din garanția MADR prin FGCR. În cazul unui contract de credit cu mai multe garanții de același tip, dar exprimate în valute diferite, se va trece totalul acestora pe linii separate, pentru fiecare tip de garanție și pentru fiecare tip de valută. Nu se va lua în calcul garanția MADR prin FGCR.